弁理士法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、特許、意匠、商標等の知的財産権の適正な取得及び活用の代理業務の確立に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　弁理士に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「弁理士」とは、特許庁に対する出願手続の代理、審判請求、知財紛争の解決代理を業とする専門職をいう。

2　この法律において「特定侵害訴訟代理業務」とは、特許権等の侵害訴訟において、弁護士と共同して法廷に立ち訴訟行為を行う業務をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、特許、意匠、商標等の知的財産権の適正な取得及び活用の代理業務の確立に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

特許庁長官及び産業経済大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、特許庁長官及び産業経済大臣が管理統理する。

2　特許庁長官及び産業経済大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　特許庁長官及び産業経済大臣は、特許、意匠、商標等の知的財産権の適正な取得及び活用の代理業務の確立に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

特許庁長官及び産業経済大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

特許庁長官及び産業経済大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

特許庁長官及び産業経済大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　特許庁長官及び産業経済大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　特許庁長官及び産業経済大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　特許庁長官及び産業経済大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　弁理士の使命、資格及び試験

第1条

　弁理士は、知的財産に関する専門家として、産業の発達に寄与し、適正な権利保護を使命とする。

第2条

　弁理士試験に合格し、実務修習を修了した者は、弁理士となる資格を有する。

第3条

　弁護士となる資格を有する者は、当然に弁理士となる資格を有する。

第4条

　特許庁において審査官又は審判官の職に七年以上在った者は、資格試験の一部を免除する。

第5条

　短答式筆記試験、論文式筆記試験及び口述試験により、法規と技術の学力を判定する。

第6条

　試験合格後、国家弁理士協会が実施する実務研修を修了しなければ登録できない。

第7条

　禁錮以上の刑に処せられた者、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者等は弁理士となれない。

第8条

懲戒免職処分を受けた公務員であって、三年を経過しない者も同様とする。

第9条

国際特許出願を取り扱う外国弁護士との共同事務所の設置を認める。

第10条

常に高い職業倫理を維持し、顧客の信頼に応えるよう品位を保持しなければならない。

第4章　登録手続及び弁理士名簿

第1条

弁理士となるには、国家弁理士会に備える弁理士名簿に登録を受けなければならない。

第2条

資格を証する書面を添えて、弁理士会を経て登録申請書を提出する。

第3条

弁理士会の登録審査会が、欠格事由の有無及び心身の適格性を厳格に審査する。

第4条

信用を失墜させる非行がある者、又は心身の故障により職務を行えない者は登録を拒絶する。

第5条

登録を拒絶された者は、特許庁長官に対し審査請求をすることができる。

第6条

欠格事由に該当するに至ったとき、又は業務を廃止したときは、登録を取り消す。

第7条

所定の登録免許税及び弁理士会の登録手数料を納付しなければならない。

第8条

登録、登録取消しがあったときは、特許庁長官が直ちに官報に公告する。

第9条

登録された者に対し、弁理士記章及び身分証明証を交付する。

第10条

先端技術及び知財法改正に対応するため、毎年度一定時間の義務研修を受講する。

第5章　弁理士の業務範囲及び訴訟代理権

第1条

特許庁に対する出願、不服審判、無効審判の手続の代理を専業とする。

第2条

ライセンス契約、共同研究開発契約の交渉及び契約書作成代理を行う。

第3条

民間知財紛争解決センター（ＡＤＲ）における和解のあっせん手続を代理する。

第4条

特定侵害訴訟代理業務試験に合格した弁理士の名簿に、付記登録を行う。

第5条

付記弁理士は、特許権侵害訴訟において、弁護士と共に出頭し訴訟代理人となることができる。

第6条

弁護士と共同受任しているときは、裁判長の許可を得て単独で弁論期日に出頭できる。

第7条

特許発明の技術的範囲の属否、特許の有効性に関する専門的鑑定書を作成する。

第8条

偽造品・模倣品の輸入差止申立て手続を権利者に代わって税関に申し立てる。

第9条

周知表示の混同惹起、営業秘密侵害に関する警告状送付及び相談業務を行う。

第10条

農林水産植物の新品種の育成者権登録出願の代理を取り扱う。

第6章　特許業務法人及び事務所の規律

第1条

弁理士は、共同して業務を行うため特許業務法人を設立することができる。

第2条

法人の社員は弁理士に限られ、法人の債務について連帯して責任を負う。

第3条

法人は、地方に支部事務所を置くことができ、常駐弁理士を配置しなければならない。

第4条

主たる事務所の所在地で設立登記を行うことによって成立する。

第5条

相手方の協議を受けた事件、同一事件で対立する当事者双方から受任してはならない。

第6条

職務上知り得た顧客の発明の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

第7条

受任した事件の進行状況及び報酬を記載した事件帳簿を十年間保存する。

第8条

出願中又は係争中の特許権等を自ら譲り受けてはならない。

第9条

資格のない者に自己の名義を利用させて特許出願事務を行わせてはならない。

第10条

出願手数料、成功報酬の算定基準をあらかじめ依頼者に明確に提示しなければならない。

第7章　監督、懲戒処分及び罰則

第1条

特許庁長官及び産業経済大臣は、弁理士及び特許業務法人を監督する。

第2条

法令違反、会則違反、信用を害する非行があったときは懲戒処分に付する。

第3条

戒告、二年以内の業務の停止、及び産業経済大臣による業務の禁止の三種とする。

第4条

有識者で構成する弁理士審査会に諮問し、公正な手続を経て懲戒を決定する。

第5条

弁理士でない者が報酬を得て特許出願代理を業とすることはできない。

第6条

資格なく特許出願代理を業とした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第7条

非弁理士に名義を貸した弁理士は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第8条

職務上知り得た他人の発明の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第9条

　弁理士でない者が弁理士又は特許事務所の名称を用いたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第10条

　法人の業務に関して違反行為があったときは、法人に対しても罰金刑を科する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　特許庁長官及び産業経済大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　特許庁長官及び産業経済大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　特許庁長官及び産業経済大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　特許庁長官及び産業経済大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

特許庁長官及び産業経済大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

特許庁長官及び産業経済大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

特許庁長官及び産業経済大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

特許庁長官及び産業経済大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

特許庁長官及び産業経済大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。